Contratto di partenariato con i creatori

Contratto quadro - Vidfluencer Il presente Contratto di partnership con i creatori ("Contratto") è stipulato tra:

1. Aryan Khan e Jonathan Neill, che operano insieme come Vidfluencer, una società di persone ordinaria, che opera presso vidfluencer.io ("Società", "noi", "ci"); e

2. La persona nominata nei Dettagli del Creatore di seguito ("Creatore", "tu"). Ha effetto quando viene firmato da entrambe le parti.

Dettagli del creatore

Da compilare a cura del Creatore prima della firma. Compila tutti i campi contrassegnati da * (utilizza "N/A" se non applicabile). Non possiamo iniziare a lavorare finché questi non saranno completati.

Nome legale completo *
Il tuo nome, come sul tuo documento d'identità

Nome del creatore/canale
Il nome con cui pubblichi, se diverso

E-mail di contatto *
Utilizzato per affari, pagamenti e avvisi formali

Indirizzo *
Il tuo indirizzo di casa o di lavoro

Paese di residenza *
Necessario per le norme fiscali e pubblicitarie

Canali e canali social *
ad es. Collegamenti TikTok, YouTube, Instagram

E-mail PayPal *
Dove verranno inviati i tuoi pagamenti

Partita IVA
Solo se hai partita IVA

Età * (selezionare una casella): [ ] Ho 18 anni o più [ ] Ho meno di 18 anni (alla fine deve firmare anche un genitore o tutore legale)

1. Scopo e natura del Rapporto

1.1 Company gestisce un servizio che collega i creatori di contenuti con opportunità di partnership con il marchio e contenuti generati dagli utenti (UGC).

1.2 Company non è un'agenzia di gestione dei talenti. L'Azienda non gestisce, dirige o controlla i canali, la strategia dei contenuti o il marchio del Creatore al di fuori degli accordi specifici che facilita ai sensi del presente Contratto.

1.3 Il presente Contratto non crea un rapporto di lavoro, agenzia (oltre a facilitare gli accordi specifici descritti di seguito), partnership o joint-venture. Creator è sempre un contraente indipendente e decide autonomamente se accettare, rifiutare o negoziare qualsiasi opportunità.

1.4 Il presente Contratto non è esclusivo. Il creatore rimane libero di cercare e accettare accordi con il marchio in modo indipendente o tramite altre parti. La commissione della Società (Sezione 3) si applica solo agli accordi che la Società introduce, negozia o facilita materialmente.

Metodo di pagamento * Bonifico bancario / Wise (selezionarne uno)

Dettagli del pagamento:
Metodo di pagamento * PayPal / bonifico bancario / Wise (selezionarne uno)

Dettagli del pagamento:

2. Servizi forniti dalla Società

La Società 2.1: • identificherà e presenterà al Creatore opportunità di partnership con il marchio e UGC rilevanti; • negoziare i termini dell'accordo per conto del Creatore laddove il Creatore lo richieda; e • pubblicare un Addendum specifico per l'accordo per ciascuna partnership di marca (vedere Sezione 4).

2.2 Al Creatore non viene addebitata alcuna commissione anticipata per questi servizi.

La Società 2.3 dirà al Creatore a quale marchio propone di presentare il Creatore e condividerà i dettagli del Creatore con un marchio solo dopo che il Creatore avrà acconsentito.

La società 2.4 non ha l'autorità di firmare nulla per il Creatore o di vincolare il Creatore a un accordo. Il Creatore è vincolato solo da un Addendum all'offerta che il Creatore ha firmato.

3. Commissione

Tasso 3.1. L'Azienda addebita una commissione pari al 20% della Commissione di negoziazione per qualsiasi accordo che l'Azienda fornisce, introduce o facilita materialmente per il Creatore, comprese le partnership con i marchi, i contratti UGC, le sponsorizzazioni e gli accordi di affiliazione (un "Offerta aziendale"). Per "Commissione dell'offerta" si intende l'importo totale pagato o pagabile al Creatore dal marchio in base all'accordo, IVA esclusa, come indicato nell'Appendice dell'offerta.

3.2 Quando si guadagna. La commissione viene guadagnata solo una volta concluso con successo l'accordo e, a meno che l'addendum dell'offerta non disponga diversamente, viene calcolata sui pagamenti effettivamente ricevuti dal Creatore dal marchio. Se non c'è accordo, non ci sono commissioni.

3.3 Chi paga e come. Ciascun Addendum dell'offerta indicherà il tasso di commissione e l'importo e se verrà detratto prima che i fondi vengano pagati al Creatore, fatturati al Creatore separatamente o pagati dal marchio. Se il brand paga all'Azienda anche una commissione sullo stesso accordo, l'Addendum sull'offerta lo dirà e l'Azienda non addebiterà una commissione al Creatore su tale accordo a meno che l'Addendum sull'offerta non indichi chiaramente che si applicano entrambi.

3.4 Rinnovi ed estensioni. Qualsiasi rinnovo o estensione di un accordo aziendale con lo stesso marchio concordato entro 6 mesi dalla data in cui l'Azienda ha presentato per la prima volta al Creatore quel marchio viene trattato come un accordo aziendale e si applica una commissione. Un rinnovo o un'estensione concordati successivamente, senza alcun coinvolgimento da parte della Società, vengono trattati come Creatore che acquista l'opportunità in modo indipendente e non viene applicata alcuna commissione.

3.5 Offerte indipendenti. Nessuna commissione si applica alle offerte che il Creatore stipula in modo del tutto indipendente, senza la presentazione o il coinvolgimento materiale della Società.

3.6 Non elusione. Per 6 mesi dalla data in cui l'Azienda presenta per la prima volta un marchio al Creatore, il Creatore non tratterà quel marchio attraverso un altro canale per evitare commissioni.

3.7 Le parti convengono che la commissione limitata nel tempo sugli accordi rinnovati o estesi costituisce una protezione ragionevole e proporzionata dell'interesse legittimo della Società nelle presentazioni effettuate e non ha una portata o una durata più ampia di quella necessaria a tale scopo.

4. Addenda alla singola offerta

4.1 Ogni accordo relativo al marchio agevolato dalla Società verrà registrato in un Addendum scritto separato firmato dal Creatore. Ciascun Addendum specificherà: il nome del marchio, i risultati finali, le specifiche dei contenuti, i diritti di utilizzo concessi, l'eventuale periodo di esclusività, la tariffa di negoziazione, la commissione (vedere clausola 3.3), chi paga il Creatore e quando, le scadenze e i requisiti specifici del marchio.

4.2 Se un'Appendice all'offerta è in conflitto con il presente Contratto, prevarrà l'Appendice all'offerta, ma solo per quella specifica offerta.

4.3 Nessun accordo sul marchio è vincolante per il Creatore finché il Creatore non avrà esaminato e firmato il relativo Addendum sull'accordo.

5. Termini di pagamento

5.1 Ogni appendice dell'offerta indicherà se il marchio paga direttamente il creatore o paga l'azienda.

5.2 Laddove la Società riceve denaro per Creator, la Società detiene la quota del Creatore per Creator e la paga tramite PayPal (a meno che non sia concordato per iscritto un altro metodo) entro 7 giorni dalla ricezione dei fondi disponibili, a meno che l'Addendum dell'offerta non indichi un periodo di tempo diverso. L'Azienda fornirà al Creatore una breve dichiarazione che mostra l'importo ricevuto e l'eventuale detrazione.

5.3 Ciascuna parte sostiene le proprie commissioni di pagamento, a meno che l'Addendum sull'offerta non dica diversamente.

5.4 Creator è l'unico responsabile dei propri obblighi fiscali. L'Azienda non effettua ritenute fiscali per conto del Creatore.

6. Conferme del Creatore e Codice di Condotta

6.1 Creator conferma che i dettagli forniti nei Dettagli del Creatore sono accurati, che il Creatore è libero di stipulare il presente Accordo e che il Creatore ha almeno 18 anni o che un genitore o tutore legale ha firmato il presente Accordo di seguito.

6.2 Quando produce contenuti ai sensi di qualsiasi appendice dell'offerta, l'autore si impegna a:

- (a) fornire contenuti che rispettino le specifiche e le scadenze indicate nell'Addendum dell'Offerta;
- (b) mantenere il pieno controllo creativo su formato, stile e consegna, a condizione che il contenuto finale soddisfi i requisiti dichiarati del marchio;
- (c) rivelare chiaramente le partnership a pagamento in linea con le regole pubblicitarie applicabili (ad esempio ASA/CAP Code, CMA guidance, FTC guidance o l'equivalente nel paese del Creatore), inclusa un'etichetta visibile #ad, #sponsored o "partnership a pagamento";
- (d) non rappresentare in modo fuorviante il marchio, il suo prodotto o l'Azienda e non fare affermazioni false, fuorvianti o infondate;
- (e) non utilizzare filmati, musica, immagini o altro materiale che violi la proprietà intellettuale oi diritti di terzi;
- (f) mantenere una condotta professionale in tutte le comunicazioni con marchi e rappresentanti della Società;
- (g) evitare comportamenti illegali, discriminatori, molesti, diffamatori, sessualmente espliciti o altrimenti ragionevolmente suscettibili di danneggiare la reputazione del marchio o della Società durante la produzione di contenuti ai sensi del presente Contratto; e
- (h) rivelare tempestivamente qualsiasi conflitto di interessi (ad esempio un accordo esistente con un concorrente diretto) prima di accettare un Addendum all'Offerta.

7. Proprietà intellettuale e diritti di utilizzo

7.1 Creator conserva la proprietà dei contenuti che produce, soggetti ai diritti di utilizzo concessi al marchio e/o alla Società ai sensi del relativo Addendum all'offerta.

7.2 Eventuali termini di licenza, finestre di utilizzo o periodi di esclusività sono specificati per ogni offerta e non si estendono oltre quanto concordato nell'addendum dell'offerta.

8. Riservatezza Ciascuna parte manterrà riservate tutte le informazioni non pubbliche condivise dall'altra o da un brand partner (ad esempio termini dell'accordo, tariffe, prodotti inediti e strategia della campagna) e non le divulgherà a terzi senza consenso, ad eccezione di consulenti professionali soggetti a un obbligo di riservatezza o laddove la divulgazione sia richiesta dalla legge.

9. Protezione dei dati

9.1 Ciascuna parte rispetterà UK GDPR e Data Protection Act 2018 in relazione ai dati personali condivisi ai sensi del presente Accordo.

La Società 9.2 utilizzerà i dati personali del Creatore per gestire questo servizio, proporre e organizzare accordi ed effettuare pagamenti e li condividerà con un marchio solo come stabilito nella clausola 2.3. L'azienda lo manterrà al sicuro e non lo venderà.

10. Durata e risoluzione

10.1 Il presente Contratto non ha una data di scadenza fissa e non scade con il passare del tempo. Resta in vigore fino a quando una delle parti non lo risolve dando un preavviso scritto di 14 giorni in conformità con la Sezione 15 (Comunicazioni).

10.2 Se, al momento della notifica, un'addendum all'offerta fornita dalla Società è ancora attiva, il presente Contratto non terminerà fino al completamento dell'operazione, nonostante il periodo di preavviso di 14 giorni. "Completato" indica la data successiva tra la data di fine della campagna nell'addendum dell'offerta e la data in cui il Creatore è stato pagato per intero.

10.3 La risoluzione del presente Contratto non pregiudica: (i) le commissioni già dovute sugli affari garantiti prima della sua scadenza; (ii) obblighi derivanti da qualsiasi Addendum dell'Offerta attiva, che continuano fino al completamento dell'operazione; o (iii) le clausole 3.4 e 3.6 per i marchi a cui Creator è stata presentata prima della sua scadenza.

10.4 Ciascuna delle parti può risolvere il presente Contratto immediatamente mediante comunicazione scritta se l'altra commette una violazione sostanziale a cui non viene posto rimedio entro 14 giorni dalla notifica scritta che lo richiede. La Società può sospendere o risolvere immediatamente il presente Contratto se il Creatore viola materialmente la clausola 6.2.

11. Limitazione di responsabilità

Il ruolo della società 11.1 è limitato all'introduzione e alla facilitazione di opportunità. A meno che un Addendum sull'offerta non disponga diversamente, la Società non è parte dell'accordo relativo al marchio sottostante e non è responsabile per il mancato pagamento, la violazione o la cattiva condotta di un marchio.

11.2 Nessuna delle parti è responsabile nei confronti dell'altra per danni indiretti, incidentali o consequenziali derivanti dal presente Contratto.

11.3 Niente nel presente Contratto limita o esclude la responsabilità di ciascuna delle parti per morte o lesioni personali causate da negligenza, frode o dichiarazione fraudolenta o per qualsiasi altra responsabilità che non può essere limitata o esclusa ai sensi della legge inglese.

11.4 Fatta salva la clausola 11.3, la responsabilità totale della Società derivante da o in connessione con il presente Contratto, sia per contratto, torto (inclusa la negligenza) o altro, non supererà la commissione totale ricevuta dalla Società dalle offerte dell'Autore nei 12 mesi precedenti il reclamo.

12. Indennizzo Il Creatore si impegna a risarcire la Società da perdite e costi ragionevoli derivanti da reclami di terze parti causati dalla violazione della clausola 6.2 da parte del Creatore, dall'uso da parte del Creatore di materiale in violazione o da false dichiarazioni rese nei contenuti prodotti ai sensi del presente Contratto.

13. Risoluzione delle controversie e legge applicabile

13.1 Le parti cercheranno innanzitutto di risolvere qualsiasi controversia in modo informale attraverso una discussione in buona fede.

13.2 Il presente Contratto è regolato dalle leggi di England and Wales. Le controversie non risolte in modo informale sono soggette alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di England and Wales.

14. Intero accordo e modifiche

14.1 Il presente Contratto, insieme a eventuali Addenda firmati, costituisce l'intero accordo tra le parti su questo argomento e sostituisce qualsiasi discussione o accordo precedente, scritto o orale.

14.2 Ciascuna parte conferma di non aver fatto affidamento su alcuna dichiarazione non stabilita nel presente Contratto, ma nulla nel presente Contratto esclude la responsabilità per dichiarazioni fraudolente.

14.3 Qualsiasi modifica al presente Contratto deve essere effettuata per iscritto e concordata da entrambe le parti (è sufficiente la conferma via e-mail).

15. Avvisi

15.1 Qualsiasi avviso ai sensi del presente Contratto, incluso l'avviso di risoluzione dello stesso ai sensi della Sezione 10, deve essere in forma scritta e inviato via e-mail all'indirizzo e-mail del Creatore nei Dettagli del Creatore e all'indirizzo e-mail che la Società fornisce al Creatore per iscritto o tramite altro metodo scritto concordato tra le parti.

15.2 Un avviso viene considerato ricevuto: se inviato via e-mail prima delle ore 17:00 di un giorno lavorativo, in quel giorno; altrimenti il giorno lavorativo successivo; se inviato per posta, due giorni lavorativi dopo la spedizione.

16. Separabilità Se una disposizione viene ritenuta non valida, illegale o inapplicabile, il resto continua ad essere in vigore e le parti negozieranno in buona fede per sostituirla con una che raggiunga il suo intento originale il più fedelmente possibile.

17. Rinuncia Nessun fallimento o ritardo da parte di una delle parti nell'esercizio di un diritto ai sensi del presente Contratto costituisce una rinuncia a tale diritto, e nessun esercizio singolo o parziale di un diritto ne impedisce l'ulteriore esercizio.

18. L'autore dell'assegnazione non può cedere, trasferire o subappaltare i propri diritti o obblighi ai sensi del presente accordo senza il previo consenso scritto della Società. La Società può cedere il presente Contratto a un successore della propria attività, a condizione che il Creatore venga informato per iscritto.

19. Diritti di terze parti Il presente Contratto non conferisce diritti a chiunque non ne sia parte e Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 non si applica ad esso.

20. Controparti e firma elettronica Il presente Contratto può essere firmato in controparti, anche mediante firma elettronica, ciascuna delle quali costituisce un originale e che insieme formano un unico contratto.

Firme Il presente Contratto non ha una durata fissa e resta in vigore fino alla risoluzione in conformità con la Sezione 10.

Per conto di Vidfluencer (Aryan Khan e Jonathan Neill, che operano insieme come Vidfluencer):



Jonathan Neill



Aryan Khan

Creatore:

Nome (in stampatello): _____

Firma: _____

Genitore o tutore legale (solo se il Creatore ha meno di 18 anni):

Sono il genitore o il tutore legale del Creatore. Acconsento al presente Accordo e mi assicurerò che il Creatore lo rispetti.

Nome (in stampatello): _____ Rapporto con l'autore: _____

Firma: _____